

0009746-09.2020.8.26.0577

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... os jovens, a droga ventilada, para fins de tráfico, ficando isolada nos autos a retratação em juízo da ré.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação da ré nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

0009746-09.2020.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009746-09.2020.8.26.0577 2020/000508

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sarah Melissa Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

SARAH MELLISSA PAULO, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial e seu aditamento (fl. 138), no dia 11.07.2020, por volta de 12h30min, na Rua Messias Palmeira, altura do nº 280, Jardim Maracanã, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes com os adolescentes G.H.F.C. e T.C.O., tinha em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 32,69g de "maconha", em 20 porções; 4,44g de crack, em 37 pedras; e 27,42g de cocaína, em 37 pinos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré, não localizada, foi notificada por edital (fl. 112), sendo recebida a

denúncia em 11.03.2021 (fl. 126).

Citada por edital (fl. 132), foi determinada a suspensão do feito nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, bem como decretada a prisão preventiva (fl. 139), sendo o mandado cumprido em 29.09.2021 (fls. 151/152).

Realizada a citação pessoal da acusada (fl. 176), foi declarado o reinício do feito (fl. 178), sendo apresentada defesa (fls. 181/186).

Em audiência, foi colhida prova oral e a acusada interrogada (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia e seu aditamento (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, requereu, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para ouvida da testemunha referida. No mérito, buscou a absolvição da ré nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes relativas à idade da ré e à confissão espontânea; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime semiaberto; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A preliminar invocada não comporta guarida. Por primeiro, o prazo preclusivo para apresentação de rol de testemunhas é o da defesa preliminar. Em segundo lugar, a ré identificou em juízo sua suposta amiga apenas pelo prenome, não fornecendo qualquer outro dado qualificativo de molde a ser viável sua intimação para prestar depoimento em audiência. Deixo, portanto, de converter o julgamento em diligência.

Hígido o feito, passo à análise do mérito.

A ré, interrogada perante a autoridade policial, disse que auxilia o adolescente G.H.F.C. no tráfico de drogas (fl. 10).

Em juízo, negou a prática delitiva, dizendo que apenas passava pelo local na companhia de uma amiga, com quem sairia. Ela se chama Jéssica. A polícia chegou e a conduziu sem qualquer motivo à delegacia. Não viu a apreensão de droga nem de dinheiro. Apenas ela e sua amiga se encontravam no local. Na delegacia de polícia assinou alguns papéis a pedido do delegado, sem saber do que se tratava. Não conhecia os policiais, tampouco o delegado de polícia (arquivo digital).

Os policiais militares LUIS PAULO ALVES VIEIRA e BRUNO ROSSETI DOS SANTOS, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico, avistaram a ré e um casal de adolescentes, que a alertaram da chegada da polícia. A ré então dispensou a sacola em cujo interior foi apreendida a droga e dinheiro ventilados. Em poder do jovem varão, um aparelho de telefonia celular fora apreendido (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 58/59 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, que, como se sabe, são drogas.

O celular apreendido foi submetido à perícia (fls. 96/98).

A confissão da extrajudicial da acusada, as palavras dos policiais militares, que, durante patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas, avistaram a ré

dispensando uma sacola após ser alertada pelos adolescentes da presença da polícia, sendo apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas em seu interior (totalizando 32,69g de "maconha", em 20 porções; 4,44g de crack, em 37 pedras; e 27,42g de cocaína, em 37 pinos plásticos), além de dinheiro ((R\$ 146,00)), bem como um aparelho celular na posse do adolescente, elementos esses aliados aos laudos periciais, comprovam, à saciedade, que a ré tinham em depósito, em concurso com os com os jovens, a droga ventilada, para fins de tráfico, ficando isolada nos autos a retratação em juízo da ré.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação da ré nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Resta fixar as reprimendas.

A ré não possui antecedentes criminais.

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, mormente ante a quantidade, variedade da droga e sua natureza (32,69g de "maconha", em 20 porções; 4,44g de crack, em 37 pedras; e 27,42g de cocaína, em 37 pinos plásticos), além de dinheiro (R\$ 146,00), não se olvidando ter sido o crime perpetrado em conhecido ponto de tráfico.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, à agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica da acusada.

Não há agravantes.

Menor de vinte e um anos à época dos fatos e confessa (Súmula n. 545 do STJ) , diminuo as reprimendas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última etapa, incidindo a causa de aumento do art. 40, VI, majoro suas penas de um sexto, ficando estabelecidas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso.

Como a ré é primária, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas de metade (§ 4º do art. 33), ficando as penas definitivamente estabelecidas em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

A redução deu-se neste importe em razão de ter sido o crime perpetrado em concursos de agentes.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º,

'b' e parágrafo 3º).

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

As circunstâncias do delito, já expostas, indicam que a substituição de pena, na hipótese, não é suficiente a reprovar e prevenir o presente crime (art. 44, III, do Código Penal).

A quantidade da reprimenda obsta a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar SARAH MELLISSA PAULO, qualificada nos autos, menor de 21 anos à época dos fatos, a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses reclusão (regime inicialmente semiaberto), e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e § 4º, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Tendo a ré respondido ao processo em liberdade, e ausente nova causa a determinar sua segregação provisória, não bastando, a tanto, a sentença condenatória recorrível, poderá nessa condição apelar.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita (fl. 198).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA